



PUTUSAN
Nomor 3876 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI, bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet, Gang Jolali, RT 018, RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Borneo, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Nomor 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BAYU TAMTOMO bin SUMARDI, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam, Komplek Kadar Permai, Nomor 39, RT 016, RW 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrुzzaman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syahrुzzaman, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Trikora, Komplek Griya Pesona Bhayangkara, Nomor 206, RT 051, RW 005, Jalan Bhayangkara 6, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023;
Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan *immateriil*;
 - a. Kerugian materiil, mengingat Penggugat mengalami trauma berat dan dokter psikolog dari Perlindungan Perempuan dan Anak mengharuskan Penggugat meminum obat, maka sewajarnya jika Tergugat dihukum membayar biaya pengobatan terhitung dari sejak umur kejadian sampai umur 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp675.061.920,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah),
 - b. Kerugian *immateriil*, dihitung dari umur Penggugat saat kejadian sampai Penggugat umur 60 (enam puluh) tahun, mengingat Penggugat adalah seorang mahasiswi yang masih menjalani pendidikannya, sehingga kehormatan, kehilangan kesenangan hidup sementara, rasa ketakutan, terkejut, depresi, sakit dan nama baik Penggugat dan keluarga besar tercemar, namun hal ini sesungguhnya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk memudahkan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian, maka sewajarnya jika Tergugat dihukum membayar sebesar Rp474.900.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah),

sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan dari kerugian materiil dan immateriil oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.149.961.920,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Tergugat yang beralamat Jalan Sultan Adam, Komplek Kadar Permai, Nomor 39, RT 016, RW 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan *immateriil* masing-masing sebesar 2,3 (dua koma tiga) miliar rupiah dan 1 (satu) miliar rupiah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

I.1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

I.2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp502.160,00 (lima ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 78/Pdt/2022/PT BJM, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 29 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt/2022/PT BJM *juncto* Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/Pdt/2022/PT BJM, tanggal 29 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Primer:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan *immateriil*;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023



- a. Kerugian materiil, mengingat Penggugat mengalami trauma berat dan dokter psikolog dari Perlindungan Perempuan dan Anak mengharuskan Penggugat meminum obat, maka sewajarnya jika Tergugat dihukum membayar biaya pengobatan terhitung dari sejak umur kejadian sampai umur 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp675.061.920,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah),
- b. Kerugian *immateriil*, dihitung dari umur Penggugat saat kejadian sampai Penggugat umur 60 (enam puluh) tahun, mengingat Penggugat adalah seorang mahasiswa yang masih menjalani pendidikannya, sehingga kehormatan, kehilangan kesenangan hidup sementara, rasa ketakutan, terkejut, depresi, sakit dan nama baik Penggugat dan keluarga besar tercemar, namun hal ini sesungguhnya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk memudahkan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian, maka sewajarnya jika Tergugat dihukum membayar sebesar Rp474.900.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah),

sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan dari kerugian materiil dan *immateriil* oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.149.961.920,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Tergugat yang berlatar Jalan Sultan Adam, Komplek Kadar Permai, Nomor 39, RT 016, RW 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan pidana terhadap Penggugat, sehingga terhadap perbuatan tersebut Tergugat telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana akibat perbuatan Tergugat dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu trauma dan harus menjalani pengobatan, maka sudah tepat *judex facti* perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/Pdt/2022/PT BJM, tanggal 29 November 2022 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 perlu diperbaiki

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023



dengan menambahkan amar untuk mengabulkan gugatan ganti rugi *immateriil*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap kerugian *immateriil* harus dikabulkan karena akibat perbuatan Tergugat yang tidak manusiawi dan mengakibatkan perasaan malu, kecewa, sakit hati, traumatik dalam kehidupan Penggugat yang akan ditanggung dialaminya tersebut akan cukup lama disembuhkan, bahkan bisa sampai seumur hidup, maka kerugian *immateriil* harus dikabulkan dengan memperhatikan kedudukan Penggugat selaku korban dan Tergugat sebagai pelaku adalah adil dan sesuai kepatutan ganti rugi *immateriil* ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VERONIKA DEVITA PARAMITA SARI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/Pdt/2022/PT BJM, tanggal 29 November 2022 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 26 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

I.1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

I.2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp502.160,00 (lima ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3876 K/Pdt/2023